

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4762/2545

นาง กนกวรรณ อัจวงษ์
นาง พุทธชาติ บริบูรณ์ทรัพย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 247

จำเลยยื่นฎีกาพร้อมกับคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าวของจำเลยและมีคำสั่งว่า หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันมีคำสั่งมีฉะนั้นถือว่าจำเลยไม่พอใจฎีกา เมื่อทราบคำสั่งแล้ว จำเลยยื่นคำแถลงขอวางค่าธรรมเนียมต่อศาลศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกา หมายนัดให้โจทก์แก้ฎีกาและคัดค้านคำสั่งขอทุเลาการบังคับภายใน 15 วัน ให้จำเลยจัดการนำส่งภายใน 7 วัน ไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดกรณีดังกล่าวแม้ในคำแถลงที่จำเลยขอวางเงินค่าธรรมเนียมต่อศาลจะมีหมายเหตุว่าจำเลยรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว แต่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับฎีกาของจำเลยในวันเดียวกันกับที่จำเลยยื่นคำแถลง จะถือว่าจำเลยได้ทราบคำสั่งของศาลที่ให้จำเลยจัดการนำส่งสำเนาฎีกาหมายนัดให้โจทก์แก้ฎีกาและคัดค้านคำร้องขอทุเลาการบังคับแล้วมิได้ เมื่อจำเลยไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาล จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลกำหนด อันเป็นการทิ้งฟ้องฎีกา

โจทก์ฟ้องและศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินในมูลหนี้ตามตัวเงินจำเลย
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา เมื่อศาลชั้นต้นรับฎีกาแล้ว ปรากฏว่า
จำเลยไม่ได้จัดการนำส่งสำเนาฎีกาและหมายนัดแก่โจทก์ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อมีคำสั่งต่อไป

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "คดีนี้จำเลยยื่นฎีกาพร้อมกับคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคน
อนาถาในชั้นฎีกา ศาลชั้นต้นเขียนสั่งในฎีกาของจำเลยว่า สำเนาให้โจทก์ รอไว้สั่ง
เมื่อดำเนินการเรื่องอนาถาเสร็จ ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าวของจำเลย
และมีคำสั่งว่า หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำค่าธรรมเนียมมาชำระ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันมีคำสั่ง มิฉะนั้นถือว่าจำเลยไม่พอใจฎีกา เมื่อทราบคำสั่งแล้ว
จำเลยยื่นคำแถลงขอวางค่าธรรมเนียมต่อศาลในวันที่ 7 ธันวาคม 2543 ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งในฎีกาของจำเลยในวันที่ 8 ธันวาคม 2543 ว่า จำเลยนำค่าธรรมเนียมมาชำระ
แล้ว รับฎีกา หมายนัดให้โจทก์แก้ฎีกาและคัดค้านคำสั่งขอทุเลาการบังคับภายใน 15
วัน ให้จำเลยจัดการนำส่งภายใน 7 วัน ไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด กรณีดังกล่าวแม้ใน
คำแถลงที่จำเลยขอวางเงินค่าธรรมเนียมต่อศาลจะมีหมายเหตุว่าจำเลยรอฟังคำสั่ง
อยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว แต่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับฎีกาของ
จำเลยในวันเดียวกันกับที่จำเลยยื่นคำแถลง ดังนั้น จะถือว่าจำเลยได้ทราบคำสั่งของ
ศาลที่ให้จำเลยจัดการนำส่งสำเนาฎีกา หมายนัดให้โจทก์แก้ฎีกาและคัดค้านคำร้องขอ
ทุเลาการบังคับภายใน 7 วันแล้วมิได้ เมื่อจำเลยไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาล จึงยังถือ
ไม่ได้ว่าจำเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลกำหนด อันเป็นการทิ้งฟ้อง
ฎีกา"

จึงให้ส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อให้ดำเนินการส่งสำเนาฎีกาใหม่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2), 247

(วิรัช ลิ้มวิชัย-ไพศาล เจริญวุฒิ-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------